

1504953-63.2019.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... razão de condenação do acusado por tráfico de entorpecentes.

O réu apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 122).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha comum e interrogado o réu (fls. 147).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504953-63.2019.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504953-63.2019.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2316292/2019 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 8289323 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

5952/19/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2316292 - 05º D.P. FRANCA, 5952/19/910 - 05º

D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO HENRIQUE SOARES CAETANO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra EDUARDO HENRIQUE SOARES CAETANO, por infração ao disposto no artigo 180, "caput", do Código Penal, já que, segundo a denúncia, entre os dias 23 e 30 de outubro de 2019, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca, o denunciado adquiriu, em proveito próprio, uma motocicleta Honda/CG 125, placa BYS-7372, cor preta, avaliada em R\$ 3.718,00 (três mil, setecentos e dezoito reais), conforme auto de avaliação de fls. 56/57, pertencente a Wanderley Gonçalves da Silva, sabendo que se tratava de objeto de origem ilícita.

O Ministério Público formulou proposta de suspensão do processo. Em audiência, a denúncia foi recebida (fls. 91) e a proposta aceita, contudo, ao depois, o benefício foi revogado em razão de condenação do acusado por tráfico de entorpecentes.

O réu apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 122).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha comum e interrogado o réu (fls. 147).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 156/162 e 166/170).

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

De fato, a materialidade do delito de receptação está comprovada pelos documentos de fls. 03/05, 12, 56/57, 58/67 e 70, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria atribuída ao réu por sua vez, é indubitosa.

O réu afirmou, na delegacia, que três dias antes de ser preso adquiriu a motocicleta de um indivíduo, cujo nome preferia não dizer, por R\$ 300,00, desconhecendo que era produto de furto. Em audiência, acrescentou que em verdade não conhecia tal sujeito e que ele lhe disse que se tratava de moto de leilão. Disse que o rapaz ficou de lhe entregar os documentos da moto, mas desapareceu. afirmou que a moto estava parada, negando que tenha fugido nela ao avistar os policiais militares.

Os policiais militares Diego Rodrigo de Souza e Willian Silva de Paula relataram que efetuavam patrulhamento quando avistaram Eduardo em uma motocicleta. Por ser conhecido dos meios policiais, resolveram abordá-lo, contudo, ele empreendeu fuga. Ao ser detido, nada de ilícito foi localizado em sua posse. Contudo, o chassi da moto estava pinado e constatou-se que era produto de furto ocorrido em 23 de outubro. Indagado, Eduardo afirmou que adquiriu a moto por R\$ 300,00 de um indivíduo desconhecido. Em audiência, o policial Willian reafirmou que Eduardo tentou se evadir. Relatou não se recordar se a moto estava em boas condições de conservação, mas tão somente que ostentava uma placa diversa.

No mais, a vítima Wanderley contou que estacionou sua moto defronte sua residência e cerca de dez minutos depois constatou que havia sido furtada. Em audiência, afirmou que o chassi estava pinado e que iria gastar cerca de R\$ 500,00 para

regularizar a motocicleta.

De fato, não merece guarida a alegação do acusado de que desconhecia que a moto seria produto de crime, em razão do ínfimo valor supostamente pago, bem como das circunstâncias nas quais adquirida, sendo pouco crível que uma pessoa de boa-fé adquira um bem de indivíduo que sequer conhece.

Com efeito, o valor supostamente pago por Eduardo - R\$ 300,00 - não representa nem um décimo do valor da moto - avaliada em R\$ 3.718,00, conforme auto de fls. 56/57 e, ainda que fosse proveniente de leilão, no mínimo o acusado deveria ter exigido a nota fiscal correspondente, o que provaria sua origem lícita.

No mais, difícil crer que o acusado aceitaria que o indivíduo lhe entregasse os documentos posteriormente sem sequer ter seu contato telefônico, o que só corrobora a ciência de Eduardo quanto a origem ilícita do bem.

Ademais, não se cogita de receptação em sua forma culposa, conforme suscitado pelo digno Defensor Público, em razão das já mencionadas circunstâncias em que o acusado adquiriu a moto, bem como valor ínfimo pago por ela, ressaltando-se que o chassi encontrava-se pinado.

Desse modo, não restam dúvidas de que o réu recebeu, em proveito próprio, uma motocicleta Honda/CG 125 que sabia ser produto de crime, não havendo se falar em insuficiência probatória, sendo de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal pelo crime de receptação.

O réu é primário. Conta com a atenuante da menoridade.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 01 ano de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, no piso mínimo, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 180, "caput", do Código Penal. Na segunda fase, em que pese a atenuante da menoridade, mantenho-a no mínimo, em virtude da impossibilidade de redução aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, torno a pena definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra EDUARDO HENRIQUE SOARES CAETANO, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 180, "caput", do Código Penal.

A primariedade do réu e a quantidade de pena aplicada justificam que o início do cumprimento da corporal se dê no REGIME ABERTO.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, no mesmo prazo da privativa de liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA